

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

3175 *DECRETO 132/2026, de 31 de agosto, por el que se transforma el Instituto de Educación Secundaria (IES) “San Marcos” en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Icod de los Vinos, isla de Tenerife.*

El artículo 133.1.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, determina que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza no universitaria, que incluye, en todo caso, la creación, el desarrollo organizativo y el régimen de los centros docentes públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 108, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, los cuales orientarán su actividad a la consecución de los principios y fines de la educación establecidos en la citada Ley.

El artículo 109 del texto legal referenciado preceptúa que en la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales, así como que, en todo caso, se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa.

En concreto, las Administraciones educativas programarán las enseñanzas reguladas en dicha Ley teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el principio de participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los interesados. Los principios de programación y participación son correlativos y cooperantes en la elaboración de la oferta que conllevará una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, como garantía de la equidad y calidad de la enseñanza.

Asimismo, las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El artículo 78.2.b) de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, contempla que, previa autorización administrativa e inscripción registral, podrán impartir ofertas de formación profesional los centros integrados de formación profesional, destacando en su artículo 79.6 que se impulsará la especialización de los centros de formación profesional, la creación de centros integrados y la generación de redes de especialización inteligente entre ellos.

En concordancia con lo anterior, el artículo 197.5 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, prevé

que las administraciones competentes impulsarán la especialización de los centros del Sistema de Formación Profesional, el modelo de centros integrados y la generación de redes de especialización inteligente entre ellos.

El artículo 17.4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, preceptúa que la creación, supresión y transformación de centros públicos se efectuará por el Gobierno de Canarias, quien establecerá el tipo de enseñanzas que se desarrollarán en ellos.

El artículo 2 del Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 81/2010, de 8 de julio, establece que corresponde al Gobierno de Canarias, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería competente en materia educativa, la creación, transformación y supresión de los centros docentes públicos no universitarios.

El Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, permite dar al Sistema de Formación Profesional una mayor flexibilidad y adaptabilidad, posibilitando adecuar la oferta formativa a las necesidades de cualificación inmediatas y emergentes del sistema productivo, a las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional y, además, a la singularidad de nuestro territorio, a la vez que facilita una mayor rentabilización de los recursos humanos y materiales disponibles, contando para ello con el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 224/2017, de 13 de noviembre.

Se considera necesario seguir impulsando la red de Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, de manera que por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes se planifica, para el curso escolar 2026/2027, la puesta en marcha del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Icod de los Vinos, por transformación del Instituto de Educación Secundaria (IES) “San Marcos”, sito en el municipio de Icod de los Vinos, en la isla Tenerife.

El CIFP en Icod de los Vinos surge como respuesta a las necesidades del norte de la isla de Tenerife para reforzar la oferta formativa en el marco del Sistema de Formación Profesional que propugna la precitada Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, evitando los desplazamientos del alumnado de esta zona hacia el área metropolitana de la isla. En el caso del municipio de Icod de los Vinos, esta previsión se refiere al alumnado que reside en esta ciudad, complementando y reforzando la oferta del Sistema de Formación Profesional en los municipios de La Guancha, San Juan de la Rambla, El Tanque, Garachico, Los Silos y Buenavista, evitando desplazamientos del alumnado de más de 60 km para cursar enseñanzas de Formación Profesional en Santa Cruz de Tenerife o La Laguna.

Con fecha 24 de febrero de 2026 el titular de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales emite informe favorable relativo a la creación del CIFP en Icod de los Vinos.

Constan en el expediente memoria-propuesta de fecha 7 de abril de 2026 y memoria económica de fecha 30 de junio de 2026 suscritas por el Director General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, así como informes de fecha 18 de mayo de 2026 del Servicio de Gestión Económica y Asuntos Generales y de fecha 3 de agosto de 2026 del Servicio de Escolarización y Estadística del citado Centro Directivo.

Asimismo, consta informe de fecha 10 de abril de 2026 del Servicio de Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica relativo al coste de la reasignación de efectivos del personal de administración y servicios (PAS), así como informe de fecha 13 de abril de 2026 del Servicio de Contratación Administrativa y Administración General del reseñado Centro Directivo, sobre la prestación y coste del servicio de limpieza.

Consta también informe de fecha 22 de abril de 2026 del Servicio de Control de Efectivos y Retribuciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, acompañado de documentación contable (RCN) correspondiente al coste del personal directivo durante los periodos de septiembre a diciembre de 2026 y de enero a agosto de 2027; informe de fecha 12 de junio de 2026 de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos relativo a la inexistencia de incremento presupuestario de gastos de traslado de material o adquisición de nuevo material didáctico o de otra índole, una vez adaptadas las instalaciones que permitan su ubicación definitiva.

Igualmente, consta informe de fecha 29 de julio de 2026 de la Oficina Presupuestaria departamental; informe de fecha 20 de agosto de 2026 relativo a la contestación a las observaciones contenidas en el primero; así como informe complementario de fecha 3 de agosto de 2026 del titular de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, e informe de fecha 4 de agosto de 2026 de la Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife.

Consta, asimismo, certificado de la Secretaría del Consejo Canario de Formación Profesional relativo al Acuerdo del Pleno de fecha 19 de septiembre de 2024, por el que se informa favorablemente la creación, entre otros, del CIFP en Icod de los Vinos, así como informe de fecha 27 de abril de 2026 del Servicio Canario de Empleo, de carácter favorable.

Finalmente, consta informe de fecha 19 de agosto de 2026 de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, correspondiendo a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación efectuar la oportuna propuesta.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 31 de agosto de 2026,

DISPONGO:

Primero.- Se crea, con efectos de 1 de septiembre de 2026, el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Icod de los Vinos, con código 38017731, sito en calle Elías Serra Rafols, n.º 9 (El Paredón), Icod de los Vinos, isla de Tenerife, por transformación del Instituto de Educación Secundaria (IES) “San Marcos”, con código 38002065.

Segundo.- Se suprime, con efectos de 31 de agosto de 2026, el Instituto de Educación Secundaria (IES) “San Marcos”, con código 38002065, quedando como custodio el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Icod de los Vinos, con código 38017731.

Tercero.- El curso académico 2025/2026 es el último año escolar que el IES “San Marcos” (38002065) imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, que terminarán por trasladarse al IES “Nicolás Estévez Borges” (38002077) y al IES “Lucas Martín Espino” (38002089), respectivamente, ambos sitios en el municipio de Icod de los Vinos. Con la transformación del primero en CIFP a partir del curso 2026/2027, se impartirán en sus instalaciones únicamente enseñanzas de Formación Profesional.

Cuarto.- La elección de la persona titular de la dirección y de los demás órganos unipersonales del centro integrado de formación profesional creado se efectuará antes de la finalización del curso escolar 2026/2027, en la forma que se determina por el Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias, y el Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias. En tanto no se produzca la elección de la persona titular de la dirección y de los demás órganos unipersonales, desempeñarán dichas funciones funcionarios docentes designados en comisión de servicios por la Consejería competente en materia de educación.

Quinto.- El Consejo Social del centro integrado de formación profesional creado se constituirá una vez nombrada la persona titular de la dirección y constituido el Claustro en el plazo de dos (2) meses de iniciar la actividad y una vez que las diferentes representaciones que lo componen sean propuestas por las correspondientes organizaciones y/o entidades, a solicitud de la presidencia del Consejo Social.

Sexto.- Será de aplicación al personal docente del centro educativo que se suprime lo establecido en el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Orden de 2 de agosto de 2010, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se determinan los puestos de trabajo docentes de carácter singular, sus condiciones y requisitos y se establecen las normas aplicables a los concursos de traslados que se convoquen para funcionarias y funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como a la ordenación del personal docente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La modificación de los destinos del personal laboral docente se hará conforme a la legislación laboral vigente que resulte de su aplicación.

Séptimo.- Al personal de administración y servicios del centro educativo que se suprime se le aplicarán los procedimientos de reasignación de efectivos contemplados en el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias y en los acuerdos aprobados y recogidos por la Coordinadora del Personal Laboral de Educación.

Octavo.- El centro integrado de formación profesional creado por medio del presente Decreto se inscribirá en el Registro Especial de Centros Docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante las correspondientes anotaciones.

Noveno.- Se autoriza a las Consejerías competentes en materia de educación y de empleo para adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Decreto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 31 de agosto de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES,
Hipólito Alejandro Suárez Nuez.